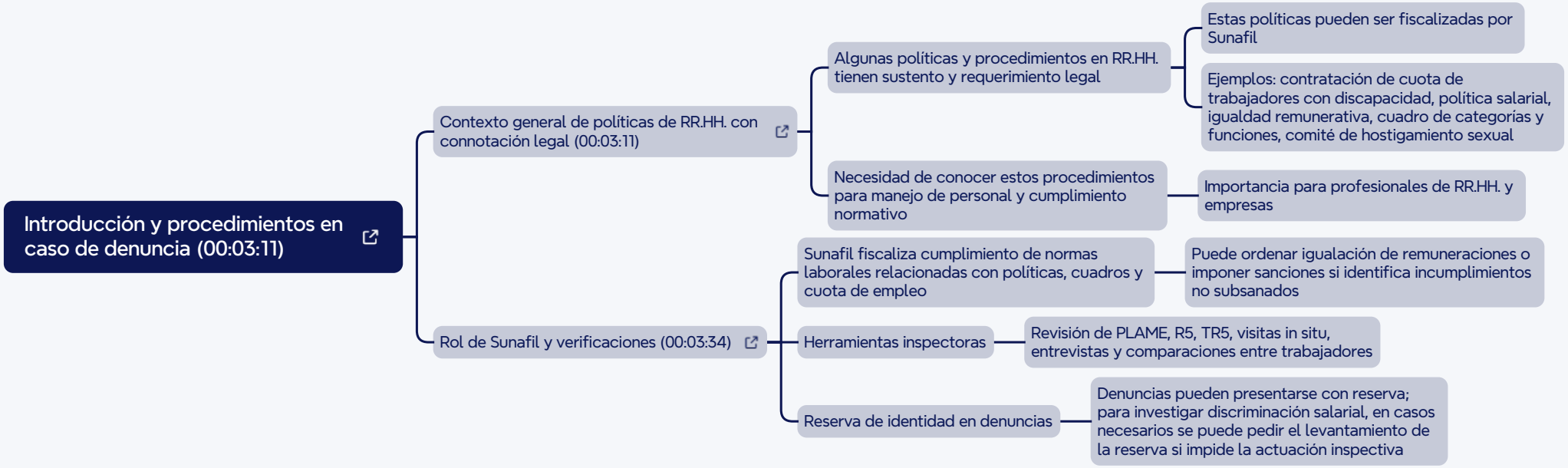
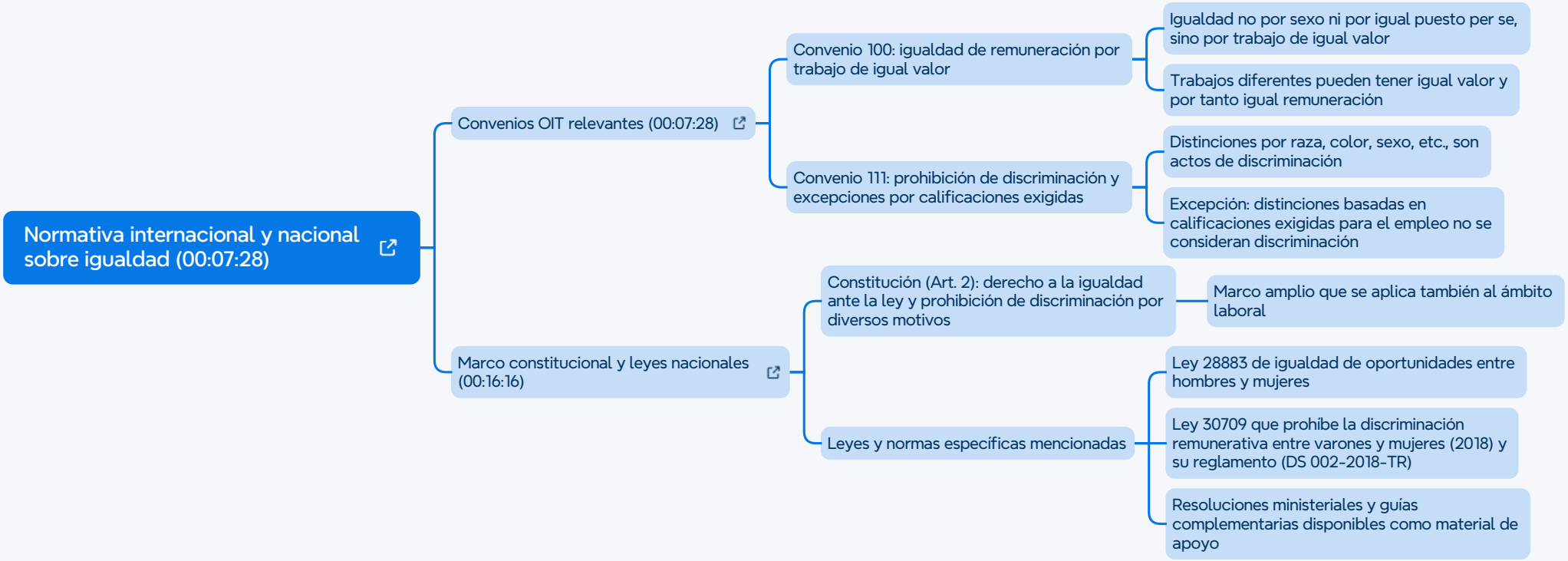
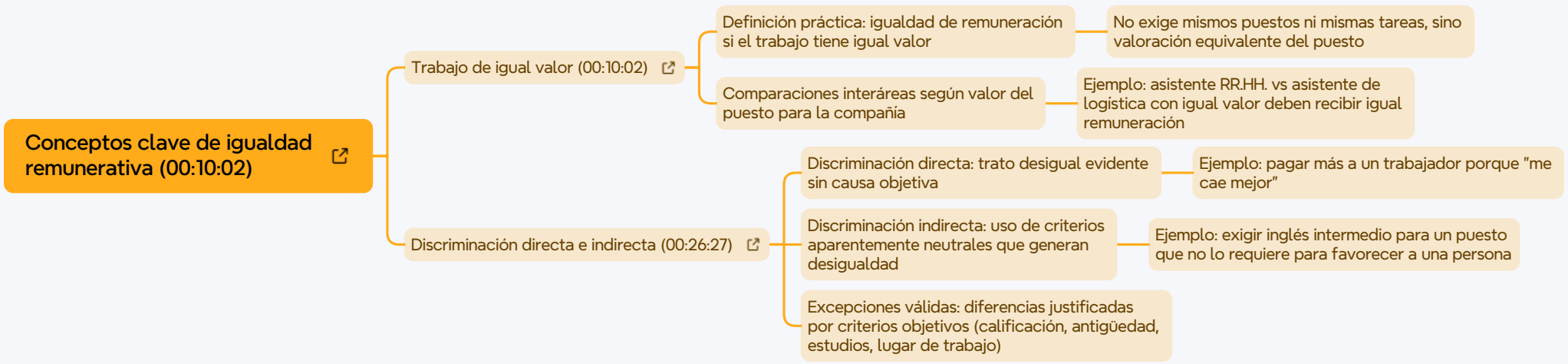
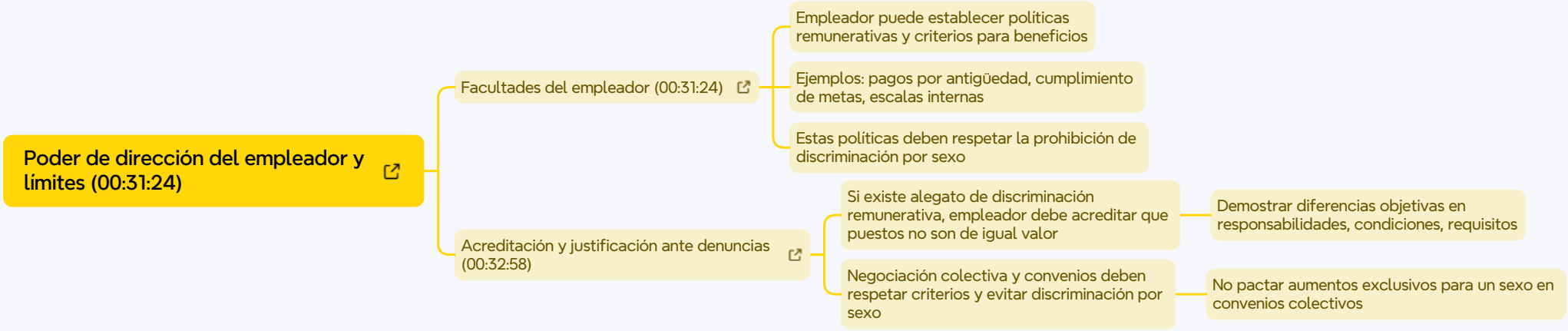
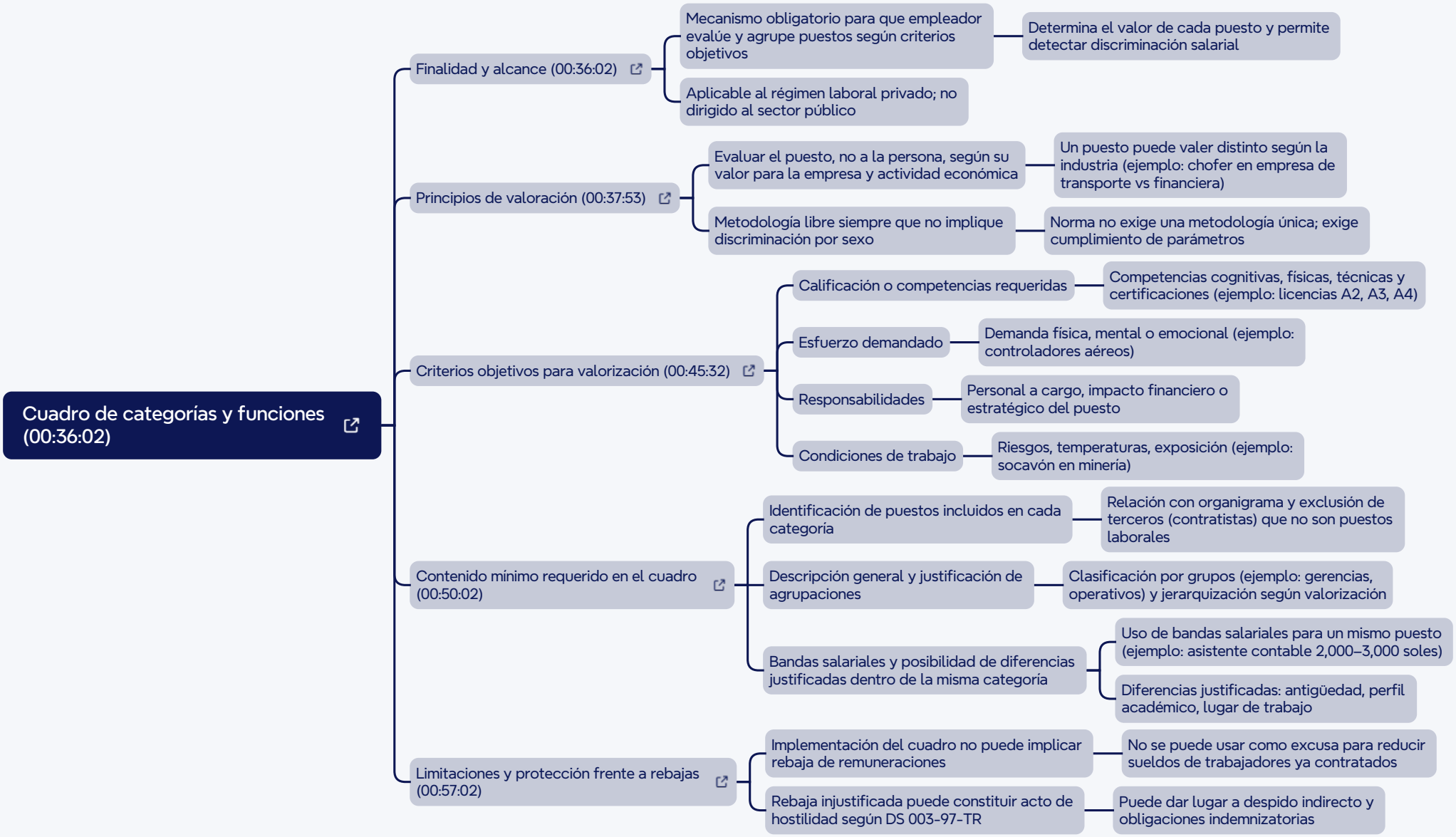

EDU MIN
CLASE 23: POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN LABORAL - 1RA PARTE
Herramientas, comunicación y cierre de sesión (02:03:24)
13
Cuotas, excepciones y justificaciones prácticas (02:00:03)
10
Posibles defensas del empleador, requisitos de reclutamiento y aplicación de ejemplos de cálculo (01:49:47)
20
Gestión del T-registro / PLAME y protocolos de inspección laboral (01:34:05)
11
Cuota de empleo para personas con discapacidad (01:28:32)
13
Fiscalización: procedimientos y efectos (01:03:55)
11
Procedimientos en caso de denuncia y fiscalización (00:03:34)
12
Introducción y procedimientos en caso de denuncia (00:03:11)
13
Normativa internacional y nacional sobre igualdad (00:07:28)
14
Conceptos clave de igualdad remunerativa (00:10:02)
11
Poder de dirección del empleador y límites (00:31:24)
9
Cuadro de categorías y funciones (00:36:02)
31
Política salarial (00:59:36)
21
Ejemplos prácticos y casos ilustrativos (00:12:57)
6

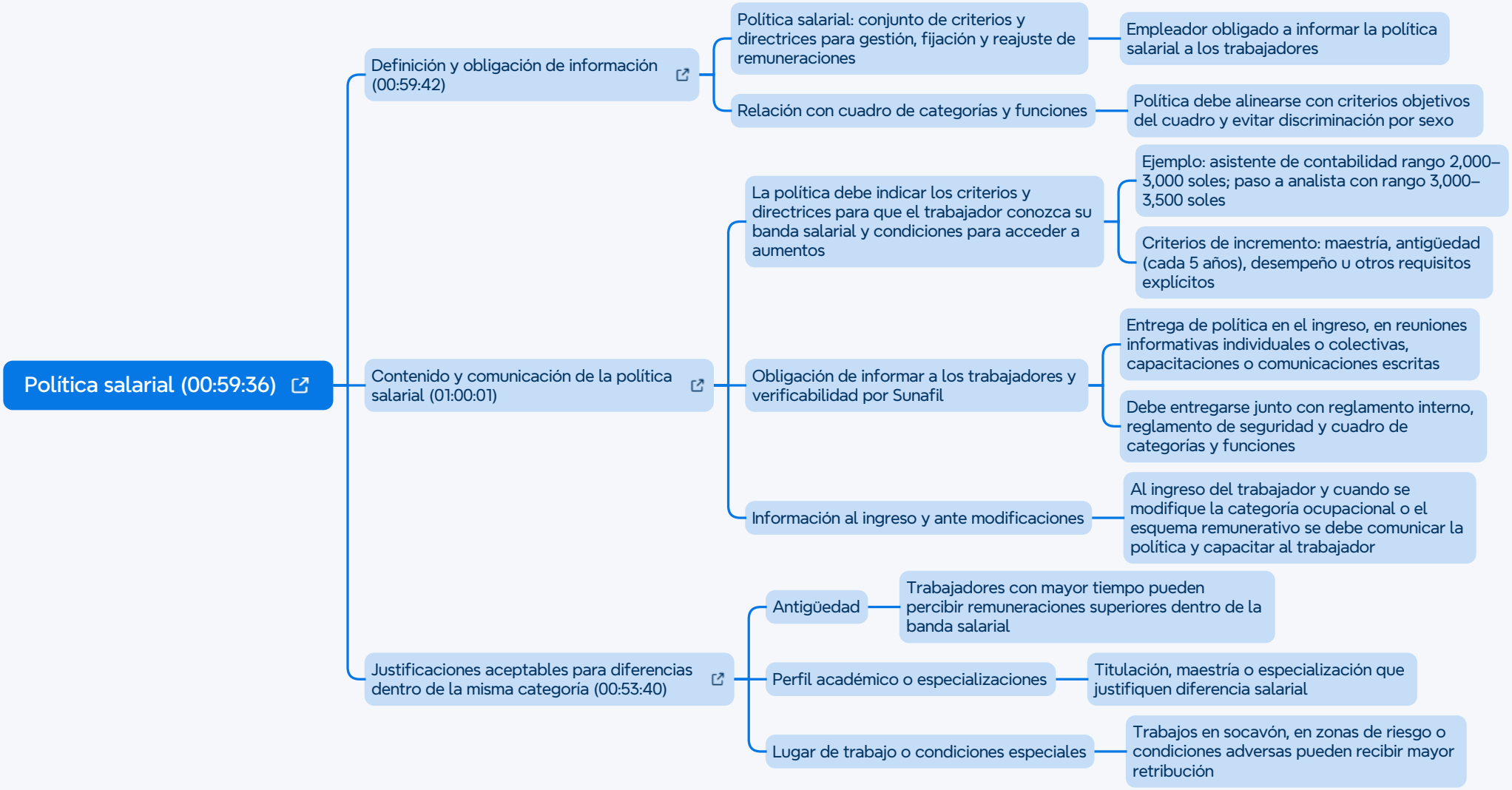

Introducción y procedimientos en caso de denuncia (00:03:11)
Contexto general de políticas de RR.HH. con connotación legal (00:03:11)
Algunas políticas y procedimientos en RR.HH. tienen sustento y requerimiento legal
Estas políticas pueden ser fiscalizadas por Sunafil
Ejemplos: contratación de cuota de trabajadores con discapacidad, política salarial, igualdad remunerativa, cuadro de categorías y funciones, comité de hostigamiento sexual
Necesidad de conocer estos procedimientos para manejo de personal y cumplimiento normativo
Importancia para profesionales de RR.HH. y empresas
Rol de Sunafil y verificaciones (00:03:34)
Sunafil fiscaliza cumplimiento de normas laborales relacionadas con políticas, cuadros y cuota de empleo
Puede ordenar igualación de remuneraciones o imponer sanciones si identifica incumplimientos no subsanados
Herramientas inspectoras
Revisión de PLAME, R5, TR5, visitas in situ, entrevistas y comparaciones entre trabajadores
Reserva de identidad en denuncias
Denuncias pueden presentarse con reserva; para investigar discriminación salarial, en casos necesarios se puede pedir el levantamiento de la reserva si impide la actuación inspectiva

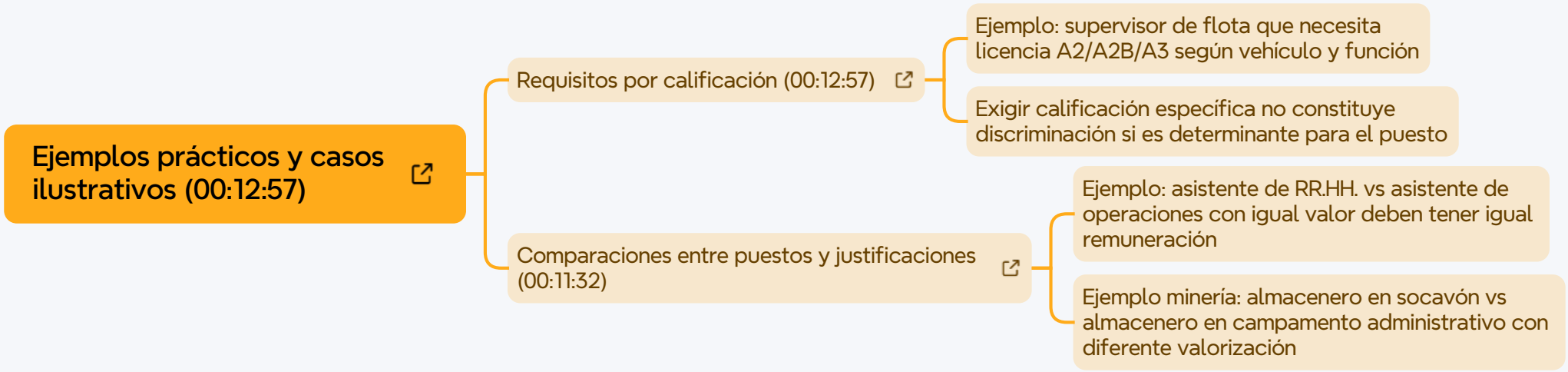

Normativa internacional y nacional sobre igualdad (00:07:28)
Convenios OIT relevantes (00:07:28)
Convenio 100: igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
Igualdad no por sexo ni por igual puesto per se, sino por trabajo de igual valor
Trabajos diferentes pueden tener igual valor y por tanto igual remuneración
Convenio 111: prohibición de discriminación y excepciones por calificaciones exigidas
Distinciones por raza, color, sexo, etc., son actos de discriminación
Excepción: distinciones basadas en calificaciones exigidas para el empleo no se consideran discriminación
Marco constitucional y leyes nacionales (00:16:16)
Constitución (Art. 2): derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por diversos motivos
Marco amplio que se aplica también al ámbito laboral
Leyes y normas específicas mencionadas
Ley 28883 de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Ley 30709 que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres (2018) y su reglamento (DS 002-2018-TR)
Resoluciones ministeriales y guías complementarias disponibles como material de apoyo

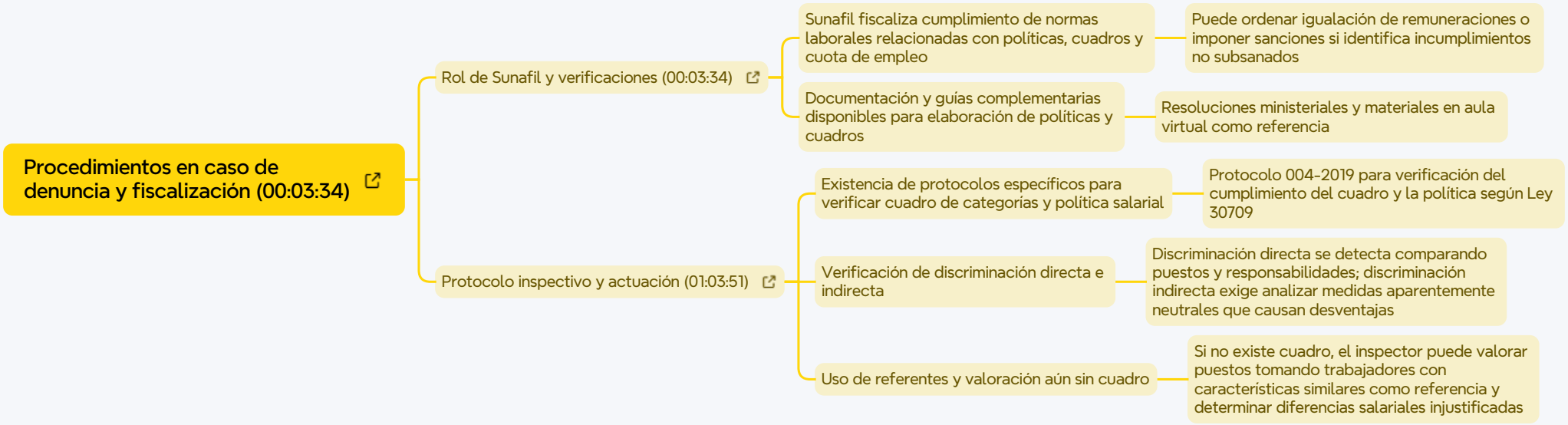

Conceptos clave de igualdad remunerativa (00:10:02)
Trabajo de igual valor (00:10:02)
Definición práctica: igualdad de remuneración si el trabajo tiene igual valor
No exige mismos puestos ni mismas tareas, sino valoración equivalente del puesto
Comparaciones interáreas según valor del puesto para la compañía
Ejemplo: asistente RR.HH. vs asistente de logística con igual valor deben recibir igual remuneración
Discriminación directa e indirecta (00:26:27)
Discriminación directa: trato desigual evidente sin causa objetiva
Ejemplo: pagar más a un trabajador porque "me cae mejor"
Discriminación indirecta: uso de criterios aparentemente neutrales que generan desigualdad
Ejemplo: exigir inglés intermedio para un puesto que no lo requiere para favorecer a una persona
Excepciones válidas: diferencias justificadas por criterios objetivos (calificación, antigüedad, estudios, lugar de trabajo)

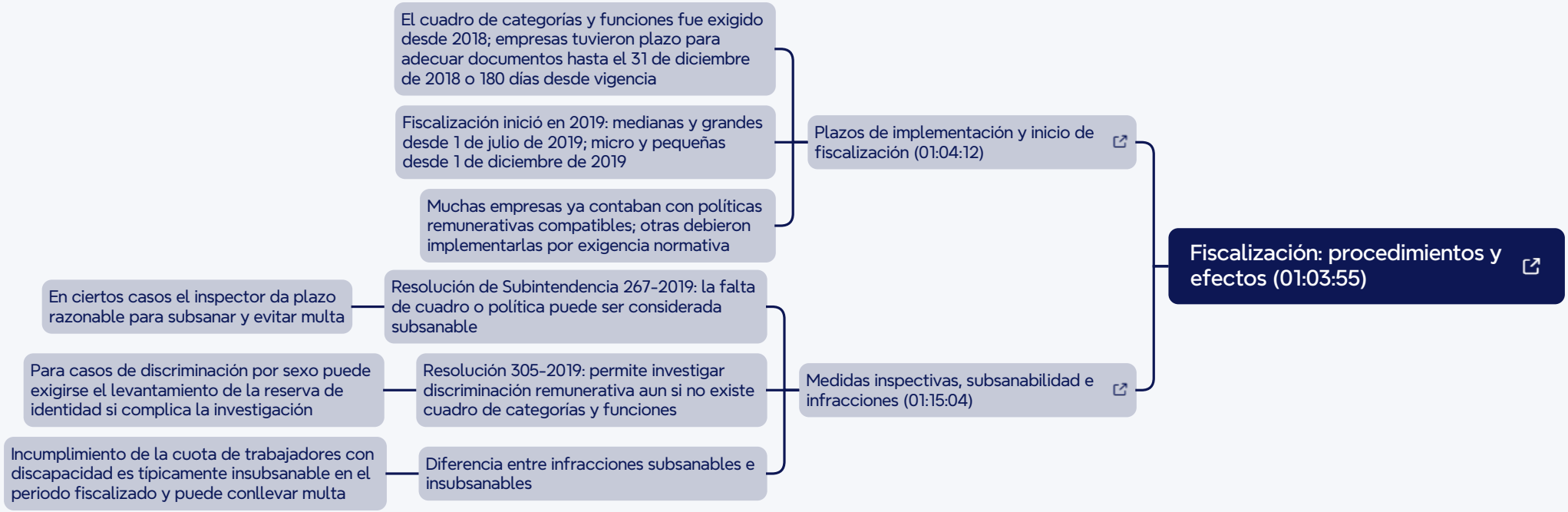

Poder de dirección del empleador y límites (00:31:24)
Facultades del empleador (00:31:24)
Empleador puede establecer políticas remunerativas y criterios para beneficios
Ejemplos: pagos por antigüedad, cumplimiento de metas, escalas internas
Estas políticas deben respetar la prohibición de discriminación por sexo
Acreditación y justificación ante denuncias (00:32:58)
Si existe alegato de discriminación remunerativa, empleador debe acreditar que puestos no son de igual valor
Demostrar diferencias objetivas en responsabilidades, condiciones, requisitos
Negociación colectiva y convenios deben respetar criterios y evitar discriminación por sexo
No pactar aumentos exclusivos para un sexo en convenios colectivos


Cuadro de categorías y funciones (00:36:02)
Finalidad y alcance (00:36:02)
Mecanismo obligatorio para que empleador evalúe y agrupe puestos según criterios objetivos
Determina el valor de cada puesto y permite detectar discriminación salarial
Aplicable al régimen laboral privado; no dirigido al sector público
Principios de valoración (00:37:53)
Evaluar el puesto, no a la persona, según su valor para la empresa y actividad económica
Un puesto puede valer distinto según la industria (ejemplo: chofer en empresa de transporte vs financiera)
Metodología libre siempre que no implique discriminación por sexo
Norma no exige una metodología única; exige cumplimiento de parámetros
Criterios objetivos para valorización (00:45:32)
Calificación o competencias requeridas
Competencias cognitivas, físicas, técnicas y certificaciones (ejemplo: licencias A2, A3, A4)
Esfuerzo demandado
Demanda física, mental o emocional (ejemplo: controladores aéreos)
Responsabilidades
Personal a cargo, impacto financiero o estratégico del puesto
Condiciones de trabajo
Riesgos, temperaturas, exposición (ejemplo: socavón en minería)
Contenido mínimo requerido en el cuadro (00:50:02)
Identificación de puestos incluidos en cada categoría
Relación con organigrama y exclusión de terceros (contratistas) que no son puestos laborales
Descripción general y justificación de agrupaciones
Clasificación por grupos (ejemplo: gerencias, operativos) y jerarquización según valorización
Bandas salariales y posibilidad de diferencias justificadas dentro de la misma categoría
Uso de bandas salariales para un mismo puesto (ejemplo: asistente contable 2,000–3,000 soles)
Diferencias justificadas: antigüedad, perfil académico, lugar de trabajo
Limitaciones y protección frente a rebajas (00:57:02)
Implementación del cuadro no puede implicar rebaja de remuneraciones
No se puede usar como excusa para reducir sueldos de trabajadores ya contratados
Rebaja injustificada puede constituir acto de hostilidad según DS 003-97-TR
Puede dar lugar a despido indirecto y obligaciones indemnizatorias


Política salarial (00:59:36)
Definición y obligación de información (00:59:42)
Política salarial: conjunto de criterios y directrices para gestión, fijación y reajuste de remuneraciones
Empleador obligado a informar la política salarial a los trabajadores
Relación con cuadro de categorías y funciones
Política debe alinearse con criterios objetivos del cuadro y evitar discriminación por sexo
Contenido y comunicación de la política salarial (01:00:01)
La política debe indicar los criterios y directrices para que el trabajador conozca su banda salarial y condiciones para acceder a aumentos
Ejemplo: asistente de contabilidad rango 2,000–3,000 soles; paso a analista con rango 3,000–3,500 soles
Criterios de incremento: maestría, antigüedad (cada 5 años), desempeño u otros requisitos explícitos
Obligación de informar a los trabajadores y verificabilidad por Sunafil
Entrega de política en el ingreso, en reuniones informativas individuales o colectivas, capacitaciones o comunicaciones escritas
Debe entregarse junto con reglamento interno, reglamento de seguridad y cuadro de categorías y funciones
Información al ingreso y ante modificaciones
Al ingreso del trabajador y cuando se modifique la categoría ocupacional o el esquema remunerativo se debe comunicar la política y capacitar al trabajador
Justificaciones aceptables para diferencias dentro de la misma categoría (00:53:40)
Antigüedad
Trabajadores con mayor tiempo pueden percibir remuneraciones superiores dentro de la banda salarial
Perfil académico o especializaciones
Titulación, maestría o especialización que justifiquen diferencia salarial
Lugar de trabajo o condiciones especiales
Trabajos en socavón, en zonas de riesgo o condiciones adversas pueden recibir mayor retribución


Ejemplos prácticos y casos ilustrativos (00:12:57)
Requisitos por calificación (00:12:57)
Ejemplo: supervisor de flota que necesita licencia A2/A2B/A3 según vehículo y función
Exigir calificación específica no constituye discriminación si es determinante para el puesto
Comparaciones entre puestos y justificaciones (00:11:32)
Ejemplo: asistente de RR.HH. vs asistente de operaciones con igual valor deben tener igual remuneración
Ejemplo minería: almacenero en socavón vs almacenero en campamento administrativo con diferente valorización


Procedimientos en caso de denuncia y fiscalización (00:03:34)
Rol de Sunafil y verificaciones (00:03:34)
Sunafil fiscaliza cumplimiento de normas laborales relacionadas con políticas, cuadros y cuota de empleo
Puede ordenar igualación de remuneraciones o imponer sanciones si identifica incumplimientos no subsanados
Documentación y guías complementarias disponibles para elaboración de políticas y cuadros
Resoluciones ministeriales y materiales en aula virtual como referencia
Protocolo inspectivo y actuación (01:03:51)
Existencia de protocolos específicos para verificar cuadro de categorías y política salarial
Protocolo 004-2019 para verificación del cumplimiento del cuadro y la política según Ley 30709
Verificación de discriminación directa e indirecta
Discriminación directa se detecta comparando puestos y responsabilidades; discriminación indirecta exige analizar medidas aparentemente neutrales que causan desventajas
Uso de referentes y valoración aún sin cuadro
Si no existe cuadro, el inspector puede valorar puestos tomando trabajadores con características similares como referencia y determinar diferencias salariales injustificadas


Fiscalización: procedimientos y efectos (01:03:55)
Plazos de implementación y inicio de fiscalización (01:04:12)
El cuadro de categorías y funciones fue exigido desde 2018; empresas tuvieron plazo para adecuar documentos hasta el 31 de diciembre de 2018 o 180 días desde vigencia
Fiscalización inició en 2019: medianas y grandes desde 1 de julio de 2019; micro y pequeñas desde 1 de diciembre de 2019
Muchas empresas ya contaban con políticas remunerativas compatibles; otras debieron implementarlas por exigencia normativa
Medidas inspectivas, subsanabilidad e infracciones (01:15:04)
Resolución de Subintendencia 267-2019: la falta de cuadro o política puede ser considerada subsanable
En ciertos casos el inspector da plazo razonable para subsanar y evitar multa
Resolución 305-2019: permite investigar discriminación remunerativa aun si no existe cuadro de categorías y funciones
Para casos de discriminación por sexo puede exigirse el levantamiento de la reserva de identidad si complica la investigación
Diferencia entre infracciones subsanables e insubsanables
Incumplimiento de la cuota de trabajadores con discapacidad es típicamente insubsanable en el periodo fiscalizado y puede conllevar multa

# Cuota de empleo para personas con discapacidad (01:28:32)

- Marco legal y concepto de persona con discapacidad (01:28:38)
  - Base legal: Constitución, Ley 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad), Reglamento DS 002-2014, Resolución Ministerial 107-2015-TR
  - Definición: persona con deficiencia física, sensorial, mental o intelectual de carácter permanente que, al interactuar con barreras, puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos
    - La discapacidad debe ser permanente y acreditada; el CONADIS expide acreditación y médicos certificadores registran el grado de discapacidad en porcentajes
- Obligación y cálculo de la cuota (01:32:31)
  - Empleadores privados con más de 50 trabajadores deben contratar personas con discapacidad en proporción no menor al 3% de su personal
    - "Más de 50" se interpreta a partir de 51 trabajadores; 3% de 51 = 1.53 (se aplican reglas de ponderación y redondeo)
  - Cálculo anual y ponderación de trabajadores
    - Periodo considerado: 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscalizado
    - Trabajador que laboró todo el año cuenta como 1
    - Trabajador por fracciones del año se pondera por meses (ej. 6 meses = 0.5)
    - Trabajador por días se calcula por treintavos
    - Decimales: las décimas se redondean según regla centesimal (si centésimas ≥ 5, se redondea al alza)

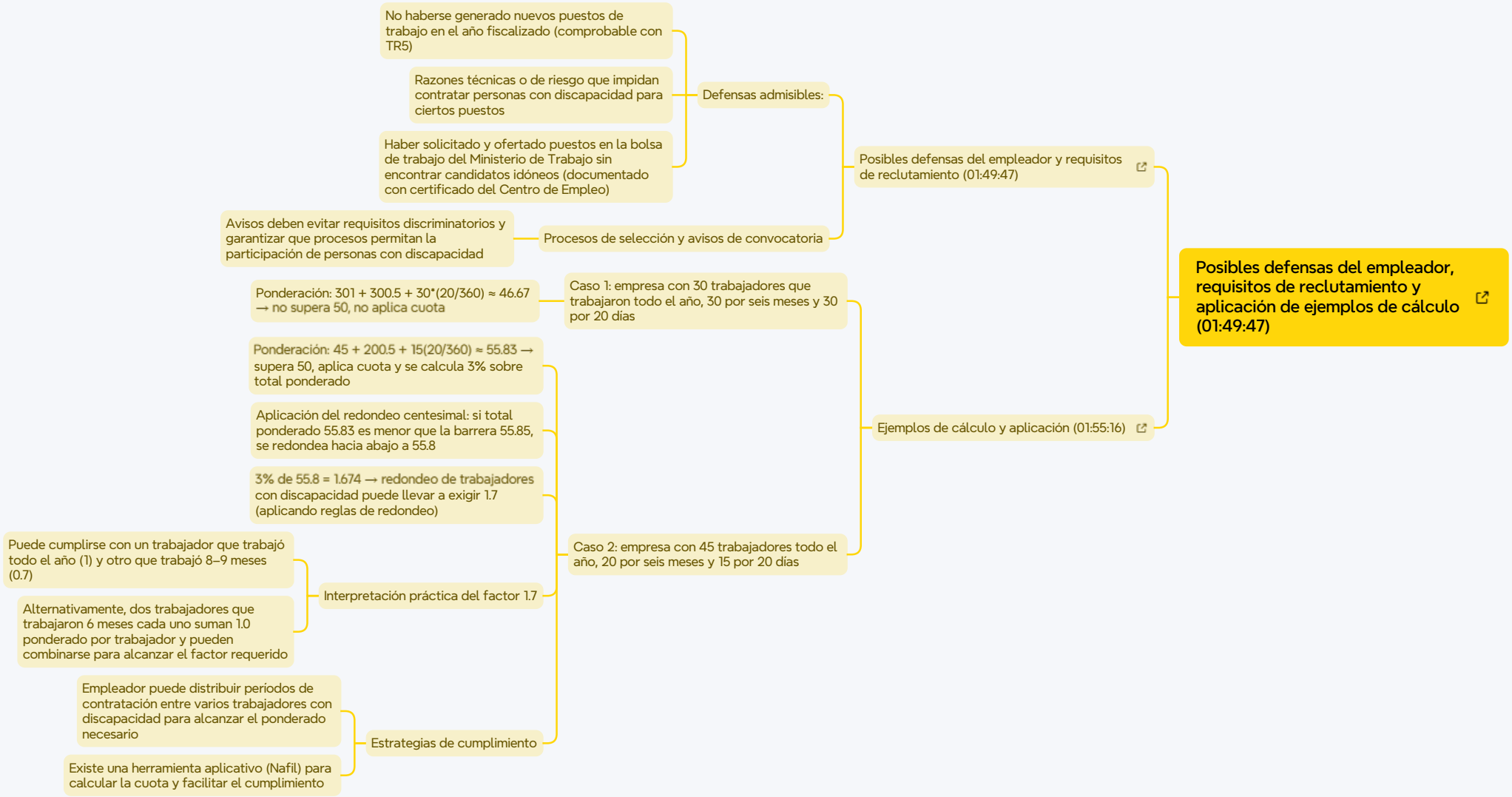
# Gestión del T-registro / PLAME y protocolos de inspección laboral (01:34:05)

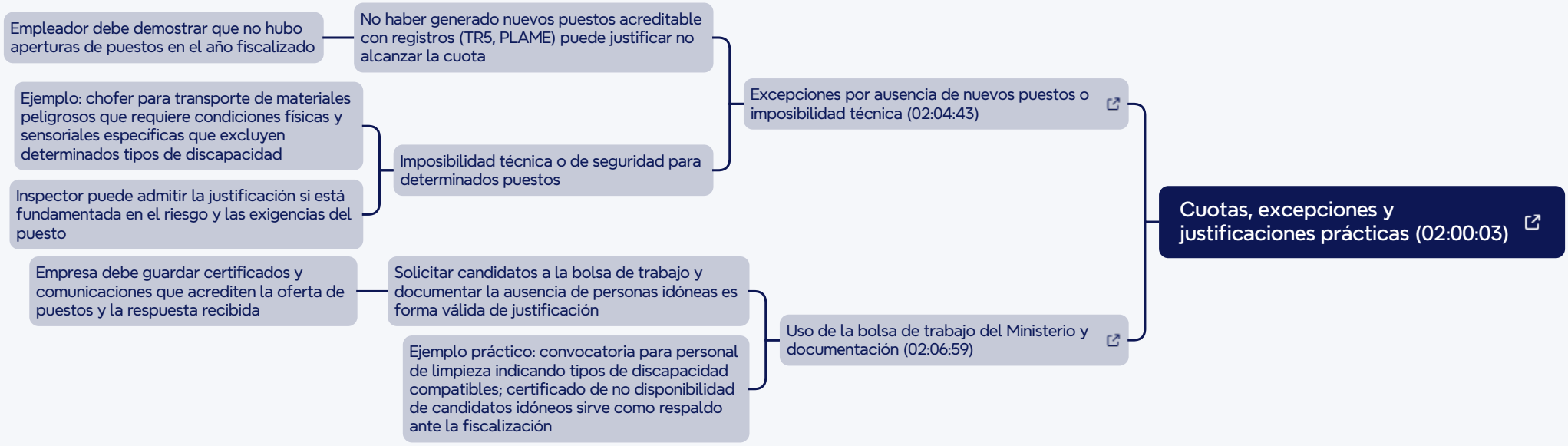
## Registro y relevancia del T-registro / PLAME (01:34:05)

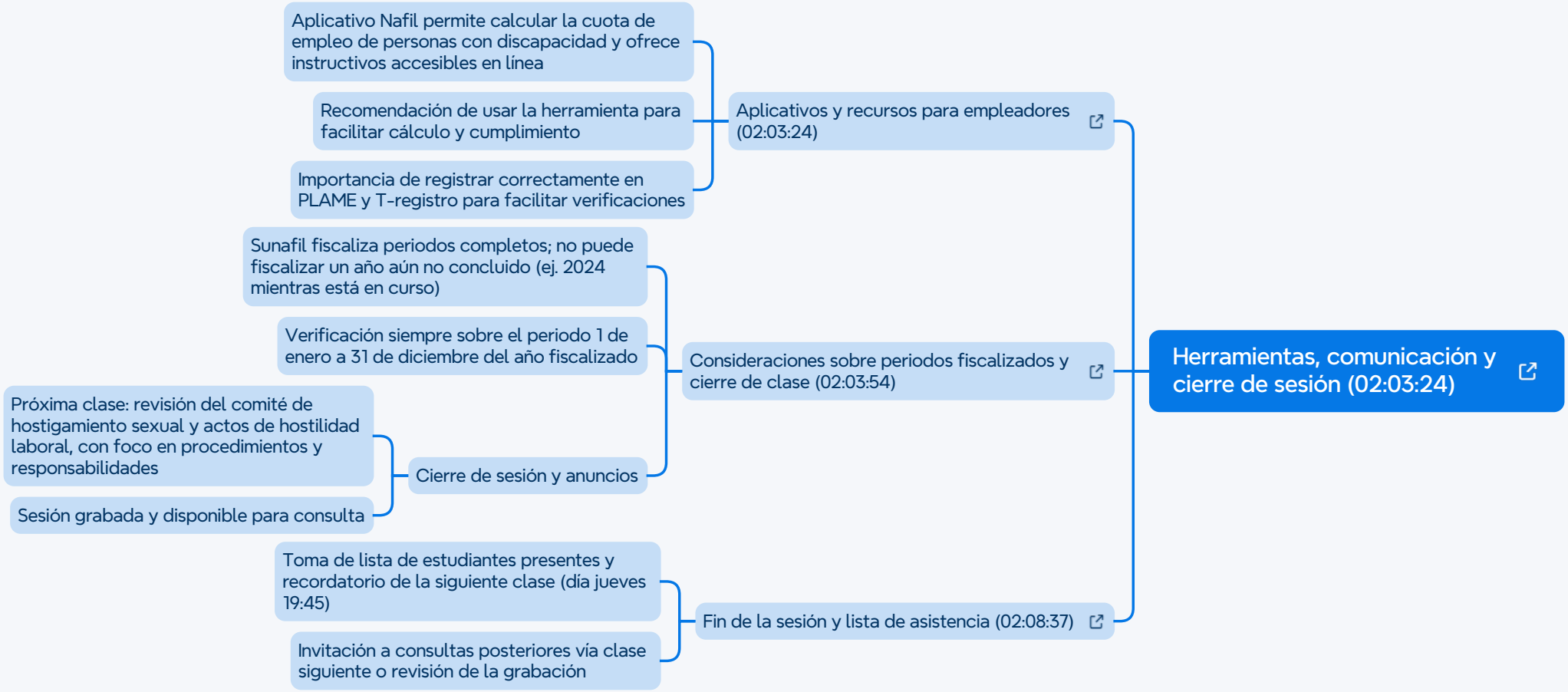
- Al ingreso, si trabajador tiene discapacidad certificada debe marcarse en el T-registro/PLAME
- Registro correcto facilita la fiscalización y evita medidas inspectivas por omisión
- Inspector verifica PLAME previo a visita; puede obtener resumen R5 y otros formatos para comprobar altas y condición de discapacidad

## Inspección, medidas y subsanación (01:42:10)

- Protocolo 004-2016-UNAFIL regula verificación de cuota de empleo; la inspección puede iniciarse por operativo o denuncia
- Modalidades de actuación: comprobación de datos (revisión PLAME), visita presencial al centro de trabajo, comparecencia del empleador en Zonafil
- En caso de omisión en registro, inspector puede emitir medida inspectiva para que el empleador corrija el T-registro en plazo (ej. 10 días hábiles)
  - Si se corrige y acredita cumplimiento, el procedimiento se cierra con informe
  - Si no se corrige o no se acredita cumplimiento de la cuota anual, procede acta de infracción y posible multa
- Diferencia con cuadro de categorías: la falta de cuadro puede ser subsanable; la falta de cuota en el periodo fiscalizado es insubsanable para ese periodo


Posibles defensas del empleador, requisitos de reclutamiento y aplicación de ejemplos de cálculo (01:49:47)
Posibles defensas del empleador y requisitos de reclutamiento (01:49:47)
Defensas admisibles:
No haberse generado nuevos puestos de trabajo en el año fiscalizado (comprobable con TR5)
Razones técnicas o de riesgo que impidan contratar personas con discapacidad para ciertos puestos
Haber solicitado y ofertado puestos en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo sin encontrar candidatos idóneos (documentado con certificado del Centro de Empleo)
Procesos de selección y avisos de convocatoria
Avisos deben evitar requisitos discriminatorios y garantizar que procesos permitan la participación de personas con discapacidad
Ejemplos de cálculo y aplicación (01:55:16)
Caso 1: empresa con 30 trabajadores que trabajaron todo el año, 30 por seis meses y 30 por 20 días
Ponderación: 301 + 300.5 + 30*(20/360) ≈ 46.67 → no supera 50, no aplica cuota
Caso 2: empresa con 45 trabajadores todo el año, 20 por seis meses y 15 por 20 días
Ponderación: 45 + 200.5 + 15(20/360) ≈ 55.83 → supera 50, aplica cuota y se calcula 3% sobre total ponderado
Aplicación del redondeo centesimal: si total ponderado 55.83 es menor que la barrera 55.85, se redondea hacia abajo a 55.8
3% de 55.8 = 1.674 → redondeo de trabajadores con discapacidad puede llevar a exigir 1.7 (aplicando reglas de redondeo)
Interpretación práctica del factor 1.7
Puede cumplirse con un trabajador que trabajó todo el año (1) y otro que trabajó 8–9 meses (0.7)
Alternativamente, dos trabajadores que trabajaron 6 meses cada uno suman 1.0 ponderado por trabajador y pueden combinarse para alcanzar el factor requerido
Estrategias de cumplimiento
Empleador puede distribuir períodos de contratación entre varios trabajadores con discapacidad para alcanzar el ponderado necesario
Existe una herramienta aplicativo (Nafil) para calcular la cuota y facilitar el cumplimiento


Cuotas, excepciones y justificaciones prácticas (02:00:03)
Excepciones por ausencia de nuevos puestos o imposibilidad técnica (02:04:43)
No haber generado nuevos puestos acreditable con registros (TR5, PLAME) puede justificar no alcanzar la cuota
Empleador debe demostrar que no hubo aperturas de puestos en el año fiscalizado
Imposibilidad técnica o de seguridad para determinados puestos
Ejemplo: chofer para transporte de materiales peligrosos que requiere condiciones físicas y sensoriales específicas que excluyen determinados tipos de discapacidad
Inspector puede admitir la justificación si está fundamentada en el riesgo y las exigencias del puesto
Uso de la bolsa de trabajo del Ministerio y documentación (02:06:59)
Solicitar candidatos a la bolsa de trabajo y documentar la ausencia de personas idóneas es forma válida de justificación
Empresa debe guardar certificados y comunicaciones que acrediten la oferta de puestos y la respuesta recibida
Ejemplo práctico: convocatoria para personal de limpieza indicando tipos de discapacidad compatibles; certificado de no disponibilidad de candidatos idóneos sirve como respaldo ante la fiscalización


Herramientas, comunicación y cierre de sesión (02:03:24)
Aplicativos y recursos para empleadores (02:03:24)
Aplicativo Nafil permite calcular la cuota de empleo de personas con discapacidad y ofrece instructivos accesibles en línea
Recomendación de usar la herramienta para facilitar cálculo y cumplimiento
Importancia de registrar correctamente en PLAME y T-registro para facilitar verificaciones
Consideraciones sobre periodos fiscalizados y cierre de clase (02:03:54)
Sunafil fiscaliza periodos completos; no puede fiscalizar un año aún no concluido (ej. 2024 mientras está en curso)
Verificación siempre sobre el periodo 1 de enero a 31 de diciembre del año fiscalizado
Cierre de sesión y anuncios
Próxima clase: revisión del comité de hostigamiento sexual y actos de hostilidad laboral, con foco en procedimientos y responsabilidades
Sesión grabada y disponible para consulta
Fin de la sesión y lista de asistencia (02:08:37)
Toma de lista de estudiantes presentes y recordatorio de la siguiente clase (día jueves 19:45)
Invitación a consultas posteriores vía clase siguiente o revisión de la grabación